

1501294-92.2022.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lillian Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... dispõe o relato do sujeito passivo em crimes de roubo, assim se manifesta a jurisprudência dominante, verbis:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341). "Nos crimes contra o patrimônio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501294-92.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501294-92.2022.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réus:

WELLINGTON PRADO OLIVEIRA XAVIER, GILBERTO FRANCA MENESES e WILLIAM NICACIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lillian Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WELLINGTON PRADO OLIVEIRA XAVIER, GILBERTO FRANCA MENESES e WILLIAM NICACIO, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 07 de setembro de 2022, por volta das 16h50min, na Rua Flávio Rodrigues, nº 70, no município e comarca de Boituva, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles 02 aparelhos celulares Xiaomi, 01 carteira, 02 Certificados de Registro e Licenciamento Veicular, 01 veículo Honda/City, placa EUJ7338, a serem oportunamente avaliados, pertencentes à vítima William Aparecido Zardi Libune.

Presos em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 91/92). A denúncia foi recebida (fl. 134). Os réus foram citados (fl. 161).

As Defesas preliminares foram apresentadas, sem rol de testemunhas (fls. 143/145).

Com a apresentação das respostas, que não se vislumbrou a ocorrência de qualquer hipótese do artigo 397, do C.P.P, realizou-se a instrução processual com a oitiva da vítima, duas testemunhas de acusação e os réus foram interrogados.

Em alegações finais, por memoriais, o representante do Ministério Público requereu

a condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pela aplicação da pena no mínimo legal em caso de condenação.

Folhas de antecedentes às fls. 64/68, 73/80 e 84/88 e certidões às fls. 61/63, 69/72 e 81/83.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada através do APFD (fl. 02) B.O. de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de entrega (fl. 14), auto de reconhecimento de fl. 15, auto de reconhecimento da arma (fl. 16), auto de avaliação (fls. 212/213), laudo de exame em arma de fogo (fls. 214/220), laudo de degravação de imagens (fls. 221/232) e pela prova oral colhida.

A autoria também restou incontestada, conforme a seguir será demonstrada.

A vítima William Aparecido Zardi Libune, disse em resumo, que reconheceu os três réus com absoluta certeza. Disse que visualizou os três réus e com facilidade os reconheceu nesta audiência. Disse que estava residindo há pouco tempo em Boituva e parou seu veículo na via pública pois iria visitar sua cunhada. Disse que viu o veículo Celta em situação estranha e de pronto imaginou que seria roubado, pois era um veículo filmado e o veículo realizou manobra na rua e não havia motivo para tal manobra. Avisou sua esposa e esposa de que algo aconteceria. O Celta parou ao lado de seu carro e de pronto o declarante disse que podiam levar tudo, que tinha seguro no carro. O réu n. 3 saiu do banco do passageiro com a arma em punho, o outro deu apoio e o motorista, n. 5, dirigia o carro e saiu do local. Houve um breve embate porque os roubadores diziam que queriam entrar na casa e o declarante disse que não conhecia quem morava no local. Pessoas passaram pelo local e sua esposa levantou as mãos, sinalizando que estava sendo roubada. Na sequência, seu cunhado, que morava na casa da frente, saiu na frente da casa e com as diversas pessoas passando na rua e seu cunhado na porta, os roubadores se assustaram e decidiram fugir com o carro do declarante. Levaram dois celulares e carteira. Na sequência a polícia foi acionada e o carro do declarante foi localizado a poucos metros do local. Policiais tomaram ciência dos fatos e logo localizaram o Celta. Os três réus foram presos poucos minutos depois. Verificou que os réus utilizaram um cartão em uma adega e sacaram R\$250,00. Soubes que algum dinheiro foi recuperado, mas ficou no processo. Seu prejuízo material foi de R\$250,00. Se mudou para Boituva há um ano na tentativa de ser menos violento e foi roubado, gerando trauma.

O policial militar Marcelo José Telles de Camargo, disse em síntese, que na data dos fatos recebeu a notícia de que havia um roubo em residência, compareceu no local e soube pelas vítimas o ocorrido. Havia uma filmagem dos fatos. Patrulhou nas proximidades, o veículo da vítima foi logo localizado e na sequência o Celta foi localizado. Os réus se embrenharam em uma mata no local. O declarante conseguiu prender inicialmente Gilberto, que estava com a arma de fogo. Na sequência, William foi preso e depois Wellington foi localizado e estava ferido porque ele havia caído na mata. Os réus confessaram o delito. Disseram que vieram de Sorocaba para Boituva para roubar uma casa e conseguir dinheiro para trocar por drogas. Na delegacia a vítima reconheceu os réus com absoluta certeza.

O policial militar Diógenes Augusto Costa, disse em resumo que recebeu a notícia do roubo, compareceu na casa das vítimas e tomou ciência dos fatos. O veículo das vítimas foi localizado nas proximidades e o Celta também foi localizado. Os réus se evadiram em uma mata e logo foram localizados.

Interrogado, o réu GILBERTO FRANCA MENESES confessou os fatos. Disse que estava bebendo e usando drogas e encontrou com seu primo Wellington e Willian. Deram umas voltas de carro com Willian e queriam dinheiro para comprar mais drogas, por isso decidiram vir a Boituva. Arrumou a arma de fogo e queriam roubar dinheiro e celular para trocar por drogas. Se mostrou arrependido.

Interrogado, o réu WILLIAM NICACIO confessou os fatos. Disse que sua mãe chegou em casa e ele decidiu pegar o carro dela para dar umas voltas. Encontro com Gilberto e Wellington e usaram drogas e beberam juntos. O dinheiro acabou e decidiram praticar o roubo para conseguir mais dinheiro. Somente ficou no carro. Disse estar arrependido.

Interrogado, o réu WELLINGTON PRADO OLIVEIRA XAVIER, disse em resumo que encontrou com Gilberto, beberam e usaram drogas juntamente com Willian. Decidiram que precisavam de mais dinheiro para comprar drogas e por isso vieram a Boituva. Disse estar arrependido.

Essas são as provas encartadas aos autos.

Corroborar a tese acusatória o depoimento testemunhal harmônico, firme, coerente e unânime, em todas as fases da persecução penal, onde se conclui que os réus praticaram os atos executórios do crime de roubo.

O conjunto probatório reunido nos autos é o suficiente para a condenação.

A vítima revelou a ocorrência da subtração violenta noticiada na exordial, declarando que na data dos fatos foi surpreendido pelos acusados que estacionaram o veículo Celta utilizado na ação criminosa, conduzido pelo réu William, oportunidade em que Gilberto e Wellington desceram do referido veículo e anunciaram o roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra ele, sua esposa e filha, subtraindo dois aparelhos celulares, da marca Xiaomi, uma carteira, dois certificados de registro e licenciamento Veicular e o veículo Honda/City. Esclareceu que os réus empreenderam fuga com os dois veículos. A polícia militar foi acionada e os agentes públicos localizaram o veículo Honda/City, de propriedade da vítima, abandonado com a chave no contato. Soube que em seguida os policiais militares localizaram o GM/Celta e os réus que foram presos em flagrante. Reconheceu os réus como os autores do roubo praticado com convicção.

Desse modo, não há nenhuma dúvida quanto a autoria.

Inexiste razão alguma para desacreditar-se da palavra da vítima, pois suas declarações foram seguras e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, merecendo plena confiança, e não há nos autos notícia de algum motivo concreto que possa justificar qualquer interesse em prejudicar os denunciados gratuitamente, inexistindo, logo, fundamento capaz de excluir a sua credibilidade.

Também não é razoável supor, em abstrato, que selecione pessoas ao acaso para incriminar falsamente.

A indignação e a dor suportadas, supõe-se, deve estimulá-las à busca do cabal esclarecimento do evento e da punição do verdadeiro culpado, porque só assim alcançariam a sensação de efetiva reparação pela lesão sofrida e da realização de justiça.

A propósito, sobre o valor probante de que dispõe o relato do sujeito passivo em crimes de roubo, assim se manifesta a jurisprudência dominante, verbis:

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos

autos" (TACRIM-SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341). "Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o roubo, praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, desde que coerente e firme, deve ser utilizada como meio de prova válido, se em sintonia com os demais elementos probatórios" (TJSC - Ap. - Rel. Amaral e Silva - j. 11.08.1998 - RT 759/713).

Já as versões apresentadas pelos policiais militares, reiterando o teor das declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 03 e 04), corroboram os fatos nos exatos termos da exordial.

Estes depoimentos igualmente se revestem de inegável força probatória, na medida em que se encontram em consonância com os demais dados coletados e nada há nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade destas testemunhas.

Além das provas produzidas, os agentes públicos confirmaram que a vítima reconheceu os réus pessoalmente como o autor dos fatos, perante a autoridade policial, sem sombras de dúvidas (fl. 15).

Ademais os agentes públicos foram incivos de que os objetos subtraídos da vítima foram localizados no interior do veículo GM/Celta utilizado pelos réus durante o roubo, bem como que durante a breve perseguição localizaram com o corréu Gilberto o revólver calibre 32, municiado com seis cartuchos intactos, que foi apreendido (fl. 13).

Não há como se acatar a tese defensiva, nem mesmo o pleito subsidiário. Não há que se falar em participação de menor importância, pois cada um dos réus teve sua participação relevante.

Caracterizada, ainda, a causa especial de aumento de pena, consistente no emprego de arma de fogo. Além da efetiva apreensão do aludido objeto, em seu depoimento, a vítima relatou que foi abordada pelos réus, que portavam arma de fogo, suficiente para aplicação da causa exasperadora.

Ademais o revólver e munições, encontradas em poder do réu Gilberto, foram periciados e o laudo na arma e munições encartado às fls. 214/220, constatou a eficácia de ambos.

Reconhece-se o concurso de agentes no caso vertente, conforme a narração dos fatos pela vítima e as imagens constante do laudo de degravação de fls. 221/232, onde se conclui pela adesão subjetiva dos agentes para a prática do delito, pois foi enfática de que no momento do crime os réus Gilberto e Wellington foram acobertados por William, motorista do GM/Celta.

As teses da combativa Defesa não prosperam, em razão do retro exposto, pois o conjunto probatório é coeso e firme, a vítima demonstrou segurança e firmeza ao efetuar o reconhecimento fotográfico e pessoal, respectivamente, na fase policial e na fase de instrução, fato suficiente para o decreto condenatório.

Consigne-se que não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal por parte da vítima em prejudicar os acusados.

Essas são as provas carreadas aos autos e a condenação é de rigor.
Passo à dosimetria da pena.

Obedecendo ao critério trifásico, na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, percebo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, em razão das circunstâncias da personalidade dos agentes voltada à prática de delitos contra o patrimônio de forma habitual, conforme se depreende das folhas de antecedentes acostadas às fls. 64/68, 73/80 e 84/88. Tais motivos justificam a

fixação da pena base acima do mínimo legal, aumentando-a em 1/6, fixando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, em razão da reincidência (fl. 61 - processo nº 0001200-68.2015.8.26.0567 - 4ª V. Crim. Sorocaba - réu Wellington), (fl. 71 - processo nº 0015351-31.2015.8.26.0602 - 2ª V. Crim Sorocaba - réu Gilberto) e (fl. 81 - Processo nº 0002719-44.2016.8.26.0082 - 2ª V. Boituva - réu William), majoro a pena em 1/6 e a fixo em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Considerando a confissão completa dos três réus, reduzo a pena em 1/6, mantenho no patamar inicial de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação penal, realizo o aumento em duas etapas. Inicialmente, considerando as causas de aumento previstas no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, do CP, concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 dias multa. Na sequência, com fundamento no parágrafo 2º-A, I, do artigo 157, do Código Penal, aumento a pena para o crime de roubo em 2/3, deixando-a em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, que torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus WELLINGTON PRADO OLIVEIRA XAVIER, GILBERTO FRANCA MENESES e WILLIAM NICACIO, qualificados nos autos, às penas de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, em relação ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal, a serem cumpridas no regime inicial fechado de prisão,

A pena deve ser cumprida inicialmente no regime fechado; denota-se que a conduta delitativa, com consurso de pessoas e emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, em que pese serem causas especiais para aumento de pena, razão pela qual não podem ser consideradas para fins de circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59, do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem, diferente é a análise para fins de fixação de regime de cumprimento de pena; não obstante, existem as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima analisadas, que evidenciam maior periculosidade do agente e o seu desajuste para a vida em sociedade.

Tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça, os réus não fazem jus às benesses legais.

Os réus não poderão apelar desta decisão em liberdade, pois responderam presos durante toda instrução, permanecendo presentes os requisitos da prisão preventiva. Reconheço incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, por violar os princípios da individualização da pena e do juiz natural e deixo de aplicar neste momento a detração. A Lei das Execuções Penais é especial e deve ser observada. Em cumprimento aos seus ditames, o Juiz Natural da causa é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

No mais, condeno os acusados ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, ficando a obrigação suspensa diante da Assistência Judiciária.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.
Boituva, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA